SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1131181 - PR (2026/0404762-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	ANDRE LUIZ AGUIAR
ADVOGADOS	:	ANDRÉ LUIZ AGUIAR - PR060581
		MARCOS GERALDO BARBOZA - PR060145
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	TIAGO PEDROSO DE MORAES
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO PEDROSO DE MORAES contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0034351-70.2026.8.16.0000).

Consta que o Ministério Público ofereceu denúncia em 9/5/2025, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

A defesa manejou correição parcial criminal perante o Tribunal *a quo*, que a julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 17/18):

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE PONTUAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Correição parcial interposta contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu a produção de prova requerida pela defesa, considerou como desistida a prova testemunhal arrolada e valeu- se de manifestação do Ministério Público apresentada após a resposta à acusação, além de reconhecer como válida audiência preliminar designada de ofício. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova consistente na juntada dos metadados das imagens digitais constantes dos autos configura cerceamento de defesa (ii) saber se é válida a presunção de desistência da prova testemunhal diante da não apresentação de declarações escritas e da alegada natureza abonatória dos depoimentos; (iii) saber se a intimação do Ministério Público para manifestação após a resposta à acusação configura inversão tumultuária do rito; e (iv) saber se é válida a designação, de ofício, da*

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60244555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/09/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: de774fe6-a26f-42fd-b79d-8ed762cdf955

audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, bem como se eventual nulidade enseja o reconhecimento da decadência do direito de representação. III. Razões de decidir 3. A correição parcial, prevista no art. 353 do RITJPR, destina-se à correção de erros ou abusos que importem em inversão tumultuária de atos, paralisação injustificada dos feitos ou dilação abusiva de prazos, quando não houver recurso previsto em lei. 4. O art. 366 do CPP autoriza a produção antecipada de provas consideradas urgentes, especialmente quando há risco de perecimento, como ocorre com a prova testemunhal, em razão do esquecimento natural dos fatos pelo decurso do tempo. 5. O indeferimento da juntada dos metadados das imagens digitais não implicou violação ao contraditório ou à ampla defesa, consubstanciando, ao revés, regular exercício do poder de condução do processo pelo Juízo de origem, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal — providência que, quando devidamente fundamentada, não caracteriza cerceamento de defesa. 6. A exigência de apresentação de declarações escritas em substituição à prova oral e a presunção de desistência da prova testemunhal carecem de amparo legal, porquanto o art. 396-A do CPP assegura à defesa a faculdade de arrolar testemunhas sem necessidade de justificativa prévia quanto à pertinência, sendo vedada a restrição abstrata do direito à prova, em afronta ao contraditório e à paridade de armas. 7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da oitiva judicial por declarações escritas e o indeferimento da prova testemunhal com fundamento genérico, reconhecendo tal proceder como cerceamento de defesa. 8. A concessão de vista ao Ministério Público após a resposta à acusação, especialmente quando suscitadas preliminares ou matérias de ordem pública, não configura inversão tumultuária do rito, constituindo providência compatível com o contraditório substancial e a estrutura dialética do processo penal, inexistindo nulidade na ausência de prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP). 9. A designação, de ofício, da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 configura error in procedendo, por contrariar o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.167 do STJ, segundo o qual a audiência tem natureza excepcional e destina-se exclusivamente à formalização de eventual retratação da vítima. 10. A nulidade decorrente da designação indevida do referido ato possui caráter pontual e não contamina a validade da representação anteriormente formalizada pela vítima, a qual prescinde de formalismo rígido e pode ser extraída da manifestação inequívoca de vontade externada na fase inquisitorial. 11. A ausência de vício na representação afasta a alegação de decadência do direito de representação. IV. Dispositivo 12. Correição parcial parcialmente procedente. ___ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 3º, 396- A e 563; Lei nº 11.340/2006, art. 16. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp nº 2.098.923/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.167.

No presente *writ*, a defesa alega cerceamento de defesa, porquanto foi negado o acesso aos metadados das imagens digitais (movs. 10.2 e 10.3) que embasam a denúncia, embora o requerimento tenha sido formulado desde a resposta à acusação. Sustenta, ademais, que a nulidade reconhecida em razão da audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, ilegalmente designada de ofício, deve acarretar a invalidação do fundamento utilizado para reconhecer a existência de representação válida, com a consequente

decretação da decadência do direito de representação quanto ao delito de ameaça (Fato 2) (e-STJ fls. 2/13).

Requer a suspensão do trâmite da ação penal n. 0008540-77.2024.8.16.0033, inclusive da audiência de instrução e julgamento designada para 17/11/2026 (mov. 101), até o julgamento deste *habeas corpus*. Pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão de mov. 81.1 quanto ao indeferimento da prova dos metadados, com determinação para expedição de ofício visando à juntada das informações técnicas. Pleiteia, ainda, a declaração de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação relativamente ao Fato 2, ou, subsidiariamente, a rejeição da denúncia quanto ao referido fato por ausência de condição para o exercício da ação penal (e-STJ fls. 13/15).

É o relatório.

Consigne-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza o julgamento monocrático do *writ* antes mesmo da oitiva do Ministério Público Federal em casos de jurisprudência pacífica, como medida de racionalização do processo e em observância ao princípio da razoável duração do processo. Essa providência não configura nulidade ou cerceamento, uma vez que a ciência posterior do *Parquet*, com a possibilidade de interposição de recurso, preserva suas prerrogativas institucionais e prestigia a celeridade em feitos cujo desfecho já é conhecido e consolidado (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP e AgRg no HC n. 514.048/RS). Portanto, a atuação singular do relator harmoniza-se com a eficiência judiciária e a segurança jurídica, permitindo que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais ágil em temas já amadurecidos nos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020). Assim, como forma de racionalizar o emprego do *writ* e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução.

É o que se passa a fazer.

A controvérsia diz respeito, de um lado, ao indeferimento do pedido defensivo de acesso aos metadados de imagens digitais da ação penal e, de outro, aos efeitos da

nulidade da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 sobre a representação relativa ao delito de ameaça.

Quanto à primeira questão, consta que a defesa requereu, na resposta à acusação, a expedição de ofício à autoridade policial para que juntasse aos autos os metadados das imagens em formato ".jpeg". O Juízo de primeiro grau indeferiu a diligência por entender não demonstrada sua imprescindibilidade, consignando que a materialidade, os indícios de autoria e as próprias teses defensivas poderiam ser esclarecidos por outras provas produzidas sob o contraditório, nos termos dos arts. 184 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 56).

O Tribunal de origem manteve o indeferimento por fundamento semelhante, destacando a inexistência de indicação concreta de adulteração, a presença de outros elementos informativos relacionados aos fatos e a consequente prescindibilidade da extração dos metadados (e-STJ fls. 20/21).

A conclusão, contudo, não pode subsistir nesses termos.

É certo que eventual deficiência na cadeia de custódia não conduz, automaticamente, à nulidade ou à inadmissibilidade de toda prova. O exame deve considerar concretamente se permanecem elementos suficientes para demonstrar sua identidade, integridade e correspondência com a fonte originária. Há diferença, nesse aspecto, entre irregularidade que apenas repercute sobre o valor da prova e deficiência que impede o próprio controle de sua autenticidade, hipótese em que a questão antecede a valoração do material.

No caso, entretanto, não se cuida apenas de reconhecer imediatamente a quebra da cadeia de custódia em razão da ausência dos metadados. A questão antecedente consiste em verificar se pode ser negado à defesa o acesso aos elementos técnicos necessários ao controle de arquivos digitais utilizados como suporte probatório, justamente sob o fundamento de que ela não demonstrou previamente a ocorrência de adulteração.

Essa orientação não se harmoniza com a jurisprudência mais recente desta Corte, segundo a qual, diante das características próprias da prova digital, a ausência de documentação técnica pode impossibilitar que a defesa tenha acesso aos próprios parâmetros necessários à aferição de sua autenticidade e integridade, não sendo legítimo transferir-lhe o ônus de demonstrar alteração cuja investigação foi inviabilizada pela deficiência documental.

A propósito:

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60244555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/09/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: de774fe6-a26f-42fd-b79d-8ed762cdf955

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. REGULAR ARRECADAÇÃO, PRESERVAÇÃO, EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO OBJETIVAMENTE VERIFICÁVEL A PARTIR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO, DE INDICAÇÃO DO MEIO DE ENTREGA E DE FORMALIZAÇÃO DO PERCURSO DA PROVA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXAR OS ARQUIVOS APÓS A INSERÇÃO NO SISTEMA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO LINK A PARTIR DE GRAVAÇÃO DA TELA DO SISTEMA. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DA PROVA E FÉ PÚBLICA DA SERVIDORA. INSUFICIÊNCIA. INTEGRIDADE, MESMIDADE E AUDITABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DIGITAIS, NO ESTADO ATUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia deduzida no habeas corpus diz respeito à existência, ou não, de documentação mínima apta a demonstrar a regular arrecadação, preservação, extração e armazenamento de elementos de prova digitais, matéria objetivamente verificável a partir da leitura dos autos e que não exige reexame aprofundado da narrativa fática nem incursão valorativa sobre a suficiência do conteúdo dos vídeos para futura condenação.

2. A cadeia de custódia da prova digital não traduz simples formalismo procedimental, mas instrumento voltado a assegurar a idoneidade epistemológica da prova, a correspondência entre o vestígio originariamente arrecadado e o elemento submetido ao contraditório e à valoração jurisdicional, bem como a sua integridade, mesmidade e auditabilidade.

3. No caso, não há notícia de: apreensão técnica do equipamento de origem; laudo descrevendo a forma de extração dos arquivos;

indicação do meio pelo qual teriam sido entregues à autoridade policial; referência à geração e confrontação de hash; ou formalização adequada do percurso percorrido pela prova digital até sua inserção no sistema policial.

4. A circunstância de os arquivos, após inseridos no Portal de Vídeos da Polícia Civil, não mais poderem ser baixados, tendo a visualização franqueada à defesa decorrido de nova captação mediante gravação daquilo que aparecia na tela do sistema, reforça a ausência de demonstração objetiva da integridade da prova.

5. A mera informação de que o link estaria identificado como proveniente de câmera de segurança ou de aparelho celular, o relatório policial descritivo e a invocação de presunção de idoneidade da prova ou de fé pública da servidora não suprem, no caso, a ausência de documentação técnica objetiva e auditável acerca da obtenção, preservação e integridade dos arquivos.

6. Em se tratando de prova digital, a ausência de documentação técnica pode inviabilizar o próprio acesso aos parâmetros necessários para a identificação de eventual adulteração, não sendo legítimo inverter contra a defesa o ônus de demonstrar precisamente aquilo cuja averiguação se tornou inviável pela própria deficiência da custódia estatal, sob pena de verdadeira prova diabólica.

7. Mantém-se, assim, a conclusão de que as provas digitais, da forma como juntadas aos autos, são inadmissíveis, com ressalva de eventual perícia, caso ainda existentes os arquivos originais ou fonte primária tecnicamente idônea e viável sua análise.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 235.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 1/6/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIGITAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus.

2. O agravante foi preso pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288 (homicídio e associação criminosa), ambos do Código Penal. A defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e quebra da cadeia de custódia das provas, consistindo em prints de conversas de WhatsApp, obtidos mediante acesso direto de agentes policiais aos aparelhos, interceptações telefônicas, estação rádio base e imagens de videomonitoramento, juntadas aos autos sem perícia técnica, em violação aos arts. 158-A e 158-B do Código de Processo Penal.

3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que não houve demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade das provas e que o prazo processual não excedeu os limites da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas, apta a comprometer sua validade; e (ii) saber se houve excesso de prazo na prisão preventiva, caracterizando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova digital possui características ontológicas de volatilidade e modificabilidade que exigem rigor técnico na sua coleta e preservação. O ônus de comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova (identidade) incumbe ao Estado-acusação. A dúvida razoável sobre a inalterabilidade dos dados não pode militar em desfavor do réu.

6. Ainda que se distingam documentos digitais (visualizáveis de plano) de vestígios complexos, a segurança jurídica do processo penal não admite condenações baseadas em elementos cuja origem seja questionável e não passível de verificação. A ausência de demonstração cabal nos autos sobre os procedimentos de preservação recomenda, por cautela, a submissão dos dispositivos à análise pericial.

7. Para que a prova digital seja válida, é imperativo assegurar sua identidade e inalterabilidade, isto é, a correspondência fidedigna entre o dado coletado e o apresentado em juízo. *Diante da incerteza sobre a adoção de salvaguardas técnicas no momento da apreensão, impõe-se a realização de perícia complementar para aferir a integridade do material e permitir o contraditório efetivo.*

8. A necessidade de confirmação pericial da fidedignidade dos elementos digitais, embora não afaste os indícios de autoria, recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida em parte para: (a) determinar o encaminhamento dos dispositivos à perícia oficial para verificação de integridade; (b) substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

1. Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital, é necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o exercício do contraditório.
2. Quando os principais elementos probatórios de autoria consistem em dados digitais cuja fidedignidade necessita de confirmação mediante exame pericial, a proporcionalidade recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até a conclusão da diligência técnica .
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e segs., 282, § 6º, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.123.764/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/08/2024. STJ, AgRg no RHC 125.734/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. STJ, AREsp 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.980.626/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/11/2025.
(AgRg no HC n. 1.014.212/ES, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Na hipótese, o pedido defensivo não se mostra, de plano, irrelevante, impertinente ou protelatório. As imagens cuja auditabilidade se pretende integram o acervo utilizado para conferir suporte à imputação, e a defesa requereu tempestivamente os respectivos metadados ainda na resposta à acusação. O fato de existirem outros elementos capazes, em tese, de demonstrar a materialidade não elimina o direito de controle sobre a prova digital que permanece incorporada aos autos.

Com efeito, a suficiência do conjunto probatório e a admissibilidade de determinado elemento constituem planos distintos. A existência de outros meios de prova pode permitir o regular prosseguimento da persecução penal sem as imagens questionadas, mas não supre, por si só, eventual impossibilidade de aferição de sua origem, integridade e correspondência com a fonte primária.

Nessas circunstâncias, deve ser assegurada à defesa a possibilidade efetiva de controle técnico das imagens, mediante acesso aos arquivos originais ou a fonte primária tecnicamente idônea, com os respectivos metadados ou outro mecanismo capaz de permitir a aferição de sua autenticidade, integridade e mesmidade.

Caso não mais existam os arquivos originais ou outra fonte primária idônea que permita esse controle, não será possível manter tais elementos como provas suscetíveis de valoração, devendo ser desentranhados dos autos. A mesma providência poderá ser adotada se o Juízo de origem, diante dos demais elementos disponíveis, reputar desnecessária a utilização das imagens e, por essa razão, optar por não determinar a providência técnica necessária à sua auditabilidade.

A solução não implica reconhecer, desde logo, a ilicitude das imagens ou estabelecer que a ausência de metadados conduza invariavelmente à sua inadmissibilidade. Busca-se apenas assegurar que elemento digital submetido à valoração

jurisdicional permaneça sujeito a condições mínimas de autenticação e controle, sem as quais não se mostra possível afirmar, em grau suficiente, que aquilo que se pretende valorar corresponde efetivamente ao vestígio originariamente obtido.

Diversa é a conclusão quanto à alegação de decadência do direito de representação pelo delito de ameaça.

É incontroverso que o Juízo de primeiro grau designou de ofício audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 e que o Tribunal de origem reconheceu a irregularidade do ato. Todavia, a própria decisão de primeiro grau havia consignado, em fundamento subsidiário, que a vítima compareceu à Delegacia para registrar boletim de ocorrência e, em momento diverso, retornou para prestar depoimento, reputando tais atos suficientes para exteriorizar sua intenção de ver o agente responsabilizado criminalmente (e-STJ fls. 54/55).

O acórdão recorrido, ao afastar os efeitos da audiência irregular, preservou justamente essa manifestação anterior e autônoma da ofendida, ressaltando que a representação prescinde de formalidade rígida e pode decorrer de inequívoca manifestação de vontade externada na fase inquisitorial.

A conclusão está em consonância com a jurisprudência desta Corte:

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de decadência do direito de representação no crime de ameaça.*
> *2. Fato relevante. A vítima compareceu à delegacia de polícia e formalizou boletim de ocorrência dentro do prazo de 06 (seis) meses, manifestando o desejo de instauração da persecução penal.*
> *3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou que o comparecimento da vítima para formalização do boletim de ocorrência equivale à representação criminal, preenchendo a condição de procedibilidade para a ação penal.*
> *II. Questão em discussão*
> *4. A discussão consiste em saber se o registro de boletim de ocorrência pela vítima, sem posterior ratificação, configura manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, afastando a decadência do direito de representação no crime de ameaça.*
> *III. Razões de decidir*
> ***5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação criminal é ato informal, bastando a manifestação inequívoca da vítima perante a autoridade policial para configurar o interesse na persecução penal.***
> ***6. O comparecimento da vítima à delegacia e a formalização do boletim de ocorrência dentro do prazo legal são suficientes para atender à condição de procedibilidade, não havendo necessidade de ratificação posterior.***

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60244555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/09/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: de774fe6-a26f-42fd-b79d-8ed762cdf955

> ***7. A exigência de nova manifestação da vítima para ratificar o desejo de persecução penal é incompatível com a vedação à revitimização prevista na Lei n. 11.340/2006.***
> *IV. Dispositivo e tese*
> *8. Agravo regimental não provido.*
> *Tese de julgamento: 1. A representação criminal em crimes de ação penal pública condicionada é atendida com a manifestação inequívoca da vítima perante a autoridade policial. 2. O registro de boletim de ocorrência dentro do prazo legal é suficiente para configurar o interesse na persecução penal, sem necessidade de ratificação posterior. 3. A exigência de nova manifestação da vítima sobre o seu interesse na instauração da persecução penal é incompatível com a vedação à revitimização prevista na Lei n. 11.340/2006.*
> *Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei n. 11.340/2006, art. 10-A, § 1º, inciso III.*
> *Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 184.347/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.799/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023.*
> *(AgRg no AREsp n. 2.573.283/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).*

De fato, a orientação segundo a qual a audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha não pode ser designada de ofício decorre precisamente da compreensão de que não se deve instituir etapa adicional e obrigatória para que a vítima, já inserida em contexto de especial vulnerabilidade, tenha de reafirmar manifestação anteriormente externada para viabilizar o prosseguimento da persecução penal.

Seria contraditório extrair dessa mesma garantia consequência inversa, fazendo com que a indevida designação da audiência pelo magistrado anulasse manifestação de vontade válida e anteriormente exteriorizada pela vítima. O erro procedimental imputável ao Juízo não tem aptidão para desfazer representação já aperfeiçoada nem para criar, em favor do acusado, decadência inexistente antes da realização do ato irregular.

Reconhecida, portanto, manifestação anterior e inequívoca de interesse na persecução penal, a nulidade pontual da audiência posteriormente designada de ofício não compromete a condição de procedibilidade nem enseja a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo** a ordem, de ofício, para assegurar à defesa o controle técnico das imagens digitais, devendo ser desentranhadas caso inviável sua adequada auditabilidade ou dispensada sua utilização pelo Juízo de origem.

Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 22 de setembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60244555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/09/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: de774fe6-a26f-42fd-b79d-8ed762cdf955